

Eine Bewährungsstrafe genügt Rechtslage Ausweisung von straffälligen Ausländern? Was derzeit möglich ist.
Und wieso Flüchtlinge manchmal trotzdem in Deutschland....

Eine Bewährungsstrafe genügt; Rechtslage Ausweisung von straffälligen Ausländern? Was derzeit möglich ist. Und wieso Flüchtlinge manchmal trotzdem in Deutschland bleiben dürfen

taz, die tageszeitung

Samstag 09. Januar 2016

Copyright 2016 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: AKTUELLES; S. 4,5

Length: 637 words

Byline: Christian Rath

Highlight: Rechtslage Ausweisung von straffälligen Ausländern? Was derzeit möglich ist. Und wieso Flüchtlinge manchmal trotzdem in Deutschland bleiben dürfen

Body

von Christian Rath

Nach den Übergriffen von Köln wollen Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Thomas de Maizière (beide CDU) eine Verschärfung des Ausweisungsrechts prüfen.

Was ist der Unterschied zwischen Ausweisung und Abschiebung? Die Ausweisung ist die Anordnung, dass ein Ausländer Deutschland verlassen muss. Sie kann auch ein bestehendes Aufenthaltsrecht beenden. Der Vollzug der Ausweisung ist dann die Abschiebung. Auch wenn nach Köln oft eine Verschärfung des Abschiebungsrechts gefordert wurde, ist eigentlich das Ausweisungsrecht gemeint.

Wann ist die Ausweisung eines Ausländers möglich oder vorgesehen? Nach den seit 2015 geltenden Regeln im Aufenthaltsgesetz kommt es immer auf eine Abwägung im Einzelfall an. Ein Ausländer, der die öffentliche Sicherheit gefährdet, ist auszuweisen, wenn nicht sein privates Interesse, in Deutschland zu bleiben, überwiegt. Dabei ist zum Beispiel seine Bindung an Deutschland, aber auch an andere Länder zu berücksichtigen, ebenso die Folgen für Familienangehörige.

Ist das nicht sehr vage? Die Grundnorm im Aufenthaltsgesetz ist sehr offen formuliert. Dann werden aber viele Aspekte aufgezählt, die für oder gegen eine Ausweisung sprechen können. Ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse besteht zum Beispiel, wenn der Ausländer rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wurde. Auch eine Bewährungsstrafe genügt. Ein solches Strafmaß ist bei Sexualdelikten schnell erreicht. Bei gemeinschaftlichen Diebstählen im Wiederholungsfall auch.

Gelten die Regeln auch für Flüchtlinge? Flüchtlinge sind besser vor Ausweisung geschützt als andere Ausländer. Anerkannte Flüchtlinge dürfen grundsätzlich nicht in den Verfolgerstaat zurückgeschickt werden. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn der Asylberechtigte eine gegenwärtige schwerwiegende Gefahr für die öffentliche

Eine Bewährungsstrafe genügt Rechtslage Ausweisung von straffälligen Ausländern? Was derzeit möglich ist.
Und wieso Flüchtlinge manchmal trotzdem in Deutschland....

Sicherheit und Ordnung darstellt und die Ausweisung deshalb unerlässlich ist. Bei Asylantragstellern ist grundsätzlich der Abschluss des Asylverfahrens abzuwarten. Doch auch hier kann ausgewiesen werden, wenn der Asylsuchende eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt.

Haben Straftaten Einfluss auf das Asylverfahren? Ja. Wenn ein Asylantragsteller wegen eines Verbrechens oder wegen eines schwerwiegenden Vergehens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt wurde, kann ihm der Status als anerkannter Flüchtling versagt werden, auch wenn er die Voraussetzungen eigentlich erfüllt. Er kann dann leichter ausgewiesen werden (siehe oben). Derzeit wird diskutiert, ob auch eine Freiheitsstrafe von einem oder zwei Jahren schon genügen kann. Die Genfer Flüchtlingskonvention lässt Einschränkungen zu, wenn der Flüchtling wegen eines Verbrechens oder eines besonders schweren Vergehens verurteilt wurde, nennt aber keine Mindeststrafe.

Muss ein ausgewiesener Straftäter auf jeden Fall Deutschland verlassen? Nein. Auch wenn er sein Aufenthaltsrecht verliert, kommt es darauf an, ob die Abschiebung auch vollzogen werden kann. Neben praktischen Problemen (fehlende Papiere, Krankheiten) kommt es auch auf die Verhältnisse im Heimatland an. Droht dem Ausgewiesenen dort Tod, Folter oder Ähnliches, ist die Abschiebung nicht möglich. Das ergibt sich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Daran kann auch die deutsche Politik nichts ändern. Bei Personen aus Marokko oder Algerien werden allerdings nur sehr selten solche Abschiebungshindernisse angenommen.

Wird ein verurteilter Ausländer nur ausgewiesen oder muss er auch in Haft? Üblich ist, dass eine Freiheitsstrafe zur Hälfte vollstreckt wird und dann die Abschiebung vollzogen wird. Die Abschiebung wird oft als zweite Strafe erlebt.

Droht Ausländern Folter, dürfen sie nicht abgeschoben werden. Bei Marokkanern oder Algeriern wird das aber nur selten angenommen

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: DEUTSCHE BUNDESKANZLER (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITIK (90%); STRAFAUSSETZUNG & BEWÄHRUNG (90%); STRAFZUMESSUNG (90%); ABSCHIEBUNG (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); FOLTER (89%); GEFÄNGNISSTRAFEN (89%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); POLITISCHES ASYL (89%); VERBRECHEN (89%); STRAFTATEN (78%); MENSCHENRECHTE (73%); DIEBSTAHL (66%); SEXUALDELIKTE (66%)

Person: ANGELA MERKEL (78%); THOMAS DE MAIZIÈR (78%)

Geographic: KÖLN, DEUTSCHLAND (73%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (73%); DEUTSCHLAND (90%); ALGERIEN (73%); EUROPA (73%); MAROKKO (73%)

Load-Date: January 8, 2016